

1510824-70.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122956/2022 - 73º D.P. JACANA, 24780380 - 73º D.P.

JACANA, 2122956 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS RAFAEL DA SILVA PENHA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510824-70.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510824-70.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122956/2022 - 73º D.P. JACANA, 24780380 - 73º D.P.

JACANA, 2122956 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS RAFAEL DA SILVA PENHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

Vinicius Rafael Da Silva Penha, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque supostamente no dia

05 de maio de 2022, por volta de 09hs.19min., na Rua Álvaro dos Santos, altura do numeral 373, Vila Medeiros, nesta comarca, trazia consigo e guardava, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 65 (sessenta e cinco) porções de tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecido como "maconha", com peso líquido de 8,8 g (oito gramas e oito decigramas), 673 (seiscentas e setenta e três) porções de "cocaína", com peso líquido de 15,5 g (quinze gramas e cinco decigramas) e 279 (duzentas e setenta e nove) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 68,8 g (sessenta e oito gramas e oito decigramas), substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a citação pessoal do réu (fls. 142) e apresentação de defesa preliminar (fls. 145/152), foi recebida a denúncia e admitida a instrução criminal (fls. 161/163), momento em que ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 220/221).

Após atendimento de requerimento formulado pela d. Defesa (fls. 223), o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 243/248); Já a d. Defesa requereu a absolvição do réu, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória. Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixação de regime diverso do fechado, além do direito ao recurso em liberdade (fls. 255/279).

É o relatório do essencial.
Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

Assim porque ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação (fls. 16/19) e laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. (fls. 173/175).

A autoria também é indubitável.

Coram judice o réu negou a acusação. Disse que estava a caminho do hospital, pois é HIV positivo, mas foi ao ponto de tráfico para comprar "maconha", próximo do ponto de ônibus. O rapaz que estava lhe servindo ao avistar os policiais correu. Se assustou e correu também. Por não conhecer o local caiu de uma altura elevada. Foi abordado pelos policiais e questionado respondeu que tinha passagem e estava em condicional. O segundo policial chegou e estava utilizando a câmera. Correu com o traficante por cima do telhado porque ficou assustado. A mochila, os policiais acharam nas proximidades e não estava ao seu lado. Já foi abordado pelo primeiro policial anteriormente. Nega ter dito que sabia que seria preso novamente. Acredita que tenha sido "levado" porque tem passagem criminal.

Tal versão, contudo, além de pueril e inverossímil, restou desmentida pelos demais elementos coligidos nos autos.

Com efeito, o policial militar Marcos Roberto Ferreira Da Cruz narrou que no dia dos fatos estava somente passando pelo local numa base móvel. Estava indo tomar café. Ao avistar a viatura o réu saiu correndo, pulando pelos telhados. Em seguida ouviu um barulho forte. Desceu da viatura encontrou o réu caído no chão, gritando de dor. Se aproximou e questionou a razão da correria, o réu disse "senhor, eu sei que vou preso novamente, por favor me socorre porque estou com muita dor, a droga está aqui". Abriu a mochila preta onde tinha "maconha" "crack" e "cocaína", cinco

aparelhos celulares, além de agenda com anotações, cerca de R\$ 100,00. Pediu apoio ao seu parceiro para coloca-lo nos ombros e prestaram socorro ao réu, levando-o ao hospital. Não se recorda a quantidade, mas tinha bastante "coisa", divididas, prontas para venda. No dia dos fatos o réu lhe disse que já o tinha orientado anteriormente a respeito de habilitação, mas não se recordava dele. Não sabe se o local é ponto de tráfico. O réu não foi sequer algemado pois priorizaram o socorro dele. Não haviam várias pessoas no local. Não se recorda de documentos na mochila. Não apareceram pessoas no local.

Já o policial militar Magno Aparecido Santos afirmou que no dia dos fatos estava na parte de trás da base móvel quando ouviu um barulho forte de algo quebrando. Seu parceiro disse "correu ali". Ele desceu e foi. Desembarcou da viatura e ajudou o motorista embarcar porque a rua é muito estreita. Após fecharam a viatura. Chegando ao local seu parceiro estava em pé e o réu ao lado dele deitado no chão, gritando, a mochila preta estava ao lado dele. Chegou mais perto. Seu parceiro abriu a mochila onde tinha "maconha", "cocaína", "crack", além de dinheiro trocado, celulares e caderno de anotações. Ele estava com dificuldades de andar, carregaram o réu até a base móvel e levaram ao hospital. Tinha mais de quinhentos pinos de "cocaína", mais de cem "pedras" e 50/60 invólucros de "maconha". Não conhecia o réu anteriormente. A região tem bastante tráfico. Não se recorda de ninguém ter se aproximado. Se preocupou em prestar socorro ao réu porque ele tinha caído de uma altura do telhado que estava quebrado. Não se recorda de documento na mochila. Os fatos ocorreram por volta de 8:30/9:00. Estavam indo tomar café. Os fatos ocorreram rapidamente. Não se recorda de pessoas, mas acredita que haviam, pois é uma via pública.

O fato de os depoentes serem os policiais que prenderam o acusado em flagrante delito em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96).

Os policiais sequer conheciam o denunciado quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Ainda: "Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273).

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275).

Demais disso: "A prisão em flagrante é a mais cabal, a mais convincente das provas do crime e de sua autoria que a Justiça pode obter, desde que não encontre oposição formada em Juízo que a inutilize ou modifique. Assim, absurdo é que o julgador, ao formar livremente sua convicção, despreze o expressivo elemento" (JUTACRIM 43/251).

Ressalto, outrossim, que em que pese o esforço da combativa Defesa, tais depoimentos encontram-se corroborados pelas imagens da câmera do segundo policial (fls. 223), que mostra o policial Magno descendo, fechando a viatura e,

posteriormente indo ao local, onde estava o réu (ainda que sentado), com as mãos no pé, com o primeiro policial ouvido - Marcos Roberto - (que estava sem câmera), apontando e dizendo da altura que o réu caiu, em seguida pegando a mochila que estava ao lado do réu, e verificando que havia substância entorpecente, dinheiro, contabilidade e celulares. Falando que a denúncia da base tinha as características dele (não fala se daquela data). A seguir, o policial Marcos pede para o outro policial auxílio para prestar socorro ao réu, que pede ajuda e, em seguida, sendo amparado e levado à base móvel.

Verifica-se que, em consonância com os depoimentos, a gravação dura minutos e, ainda, que tenham pequenas divergências, se referem a dados secundários, natural do psiquismo humano, que em nada alteram a certeza da autoria delitiva.

Por fim, a quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas - 65 porções de "maconha" (com 8,8 g) + 673 porções de "cocaína" (com 15,5 g) + 279 porções de "crack" (com 68,8 g) - são circunstâncias que não deixam dúvidas que o entorpecentes se destinavam inequivocamente à traficância, se subsumindo, desta forma, a conduta, ao artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, c.c. artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, considerando os maus antecedentes ostentados pelo réu que possui condenação pela prática do mesmo delito (fls. 42/43 e 46 - execução nº 1 - 25ª Vara Criminal - processo nº 002913-57.2012 - julgada extinta a pena pela prescrição da pretensão executória), bem como da grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 13/14 - mais de mil porções divididas entre "maconha", "cocaína" e "crack"), fixo a pena-base um sexto (1/6) acima do patamar mínimo legal, a saber, em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, observo que o réu ostenta reincidência criminal (fls. 43/44 - fls. 46/47 - processo nº 82/84, processo 0000361-25.2017), razão pela qual elevo a pena em mais um sexto (1/6), resultando a reprimenda em seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, que torno definitiva, eis que inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4.º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em virtude do antecedente e da reincidência criminal.

O regime inicial para desconto da reprimenda privativa de liberdade deve ser o fechado, em razão da quantidade de pena aplicada e reincidência ostentada (artigo 33, do Código Penal).

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar Vinicius Rafael da Silva Penha, qualificado nos autos, à pena de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, por incursão no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Vedado ao réu apelar em liberdade eis que ainda presentes os requisitos ensejadores de sua custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, mormente agora diante da presente sentença condenatória. O réu, reincidente, cometeu fato gravíssimo elencado dentre aqueles que colocam a sociedade em desassossego, o que indica sua periculosidade e que solto poderá voltar a delinquir. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se

guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor do FUNAD.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas.

Custas na forma da lei.
P.R.I.C.

São Paulo, 11 de novembro de 2022.

Tatiana Franklin Regueira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA